分类号_____ 密级_____

UDC_____ 编号_____

華中師範大學

硕士学位论文

论我国航天立法的完善

学位申请人姓名：李祥

申请学位学生类别：全日制专业学位硕士

申请学位学科专业：法律硕士（非法学）

指导教师姓名：程亚萍 副教授

中国知网 https://www.cnki.net

分类号 _____ 密级 _____

UDC _____ 编号 _____

華中師範大學

硕士学位论文

论我国航天立法的完善

学位申请人姓名：李祥

申请学位学生类别：全日制专业学位硕士

申请学位学科专业：法律硕士(非法学)

指导教师姓名：程亚萍 副教授

中国知网 https://www.cnki.net

硕士学位论文

论我国航天立法的完善

论文作者：李祥

指导教师：程亚萍　副教授

学科专业：法律硕士(非法学)

研究方向：国际法

华中师范大学法学院

2022 年 5 月

中国知网　https://www.cnki.net

On the perfection of China's aerospace legislation

A Thesis

Submitted in Partial Fulfillment of the Requirement

For the M.A.Degree in Law

By

Li Xiang

Postgraduate Program

School Of Law

Central China Normal University

Supervisor: Cheng Ya Ping

Academic Title: Associate Professor

Signature

Approved

May. 2022

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

摘 要

近年，中国在航天领域取得的成就令世界瞩目，但是在航天立法方面的进展却很难与中国航天产业发展现状相匹配。各航天国家大都比较重视本国的航天立法，如美国、俄罗斯等国均进行了大量的航天立法，为本国的航天产业的快速发展提供了坚实的法律基础。而中国的航天立法，由于航天事业起步较晚，从事航天法研究的专家学者的研究重点大多集中于国际空间法以及对外国航天法的比较研究之上，直接针对我国航天立法的研究成果较少。通过对现行航天法律制度进行研究，分析航天领域的四大基本要素管理、许可、登记、责任制度存在的问题以及成因，并提出对应的完善建议是本选题的意义所在。

除绪论外，本文分为四个部分：

第一部分分析我国航天立法的意义及现状。航天立法对维护国家安全、推动航天法治建设以及实现航天产业可持续发展具有重大意义。我国国内航天立法由不同部门分散进行，根据部门职能不同，分为民用航天和军用航天两个领域。航天立法过程中一方面遵守我国加入的国际条约，另一方面颁布大量政策性文件作为航天立法的补充。

第二部分分析我国航天立法的不足及成因。我国航天立法的不足表现在以下几个方面。首先，我国采取的分散式立法模式导致国内立法出现了位阶不高、系统性不强、存在空白等问题，难以满足我国航天产业发展需要。其次，许可制度存在系统性不强、范围狭窄、监管错位以及程序不完善等问题。再次，登记制度缺少对专业术语的界定以及登记主体的法律责任的规定。最后，未就航天责任制度做出专门规定，导致航天责任只能适用《民法典》相关规定，无法适应航天主体多元化的趋势。导致上述问题的原因主要是：经济体制转型给航天立法带来了新的挑战、对航天立法工作的重视程度不够以及原有的立法模式存在弊端。

第三部分分析完善我国航天立法应遵守的原则。首先，贯彻国际空间条约基本精神是完善我国航天立法的首要遵循，具体包括维护外层空间法律地位、明确国家在航天领域的权利、落实航天活动的限制性义务和要求、落实国家对航天活动的监管责任和加强航天活动的国际合作等。其次，兼顾安全与发展原则已经普遍为各国航天立法所确认，是各国开展航天活动应遵守的基本原则。再次，获取空间利益是各国开展航天活动的最终追求，而国际空间法的人类共同利益原则与国家利益之间的冲突需要予以平衡。航天活动还存在着公共利益与个体利益之间的冲突，也需要

中国知网 https://www.cnki.net

通过立法进行协调。最后，立足国情与借鉴外国先进经验相结合的原则，我国航天立法具有后发优势，此项原则的设立有利于更好的推进我国航天立法的进行，提高立法质量。

第四部分提出我国航天立法的完善建议。在立法模式方面，我国航天立法应当采取基本法与配套法规相结合的立法模式；在管理体制方面，应设置国家航天委员会作为管理机构，统一协调军用、民用、商用航天活动，实现航天管理法治化；在许可制度方面，要进一步明确许可的范围、主管机关、对象、程序、责任以及后续的监管和救济。在登记制度方面，明确需要进行登记的外空物体类型、共同发射的登记形式以及未履行登记义务的法律责任。在责任制度方面明确赔偿的原则、范围、主体等。

关键词：航天活动；航天立法；立法完善

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

In recent years, China's achievements in the field of aerospace have attracted the attention of the world, but the progress in aerospace legislation is difficult to match the development status of China's aerospace industry. Most Aerospace countries pay more attention to their own Aerospace legislation. For example, the United States, Russia and other countries have carried out a large number of aerospace legislation, which provides a solid legal basis for the rapid development of their aerospace industry. However, due to the late start of China's space industry, the research focus of experts and scholars engaged in space law research mostly focuses on International Space Law and the comparative study of foreign space law, and there are few research results directly aimed at China's space legislation. Through the study of the current aerospace legal system, the significance of this topic is to analyze the problems and causes of the four basic elements management, license, registration and responsibility system in the aerospace field, and put forward corresponding improvement suggestions.

In addition to the introduction, this paper is divided into four parts:

The first part analyzes the significance and current situation of China's aerospace legislation. Aerospace legislation is of great significance to safeguarding national security, promoting the construction of aerospace rule of law and realizing the sustainable development of aerospace industry. China's domestic aerospace legislation is decentralized by different departments. According to different functions of departments, it is divided into two fields: Civil Aerospace and military aerospace. In the process of aerospace legislation, on the one hand, China abides by the international treaties to which China has acceded, on the other hand, a large number of policy documents have been issued as a supplement to aerospace legislation.

The second part analyzes the deficiencies and causes of China's aerospace legislation. The deficiencies of China's aerospace legislation are reflected in the following aspects. First of all, the decentralized legislative model adopted by China has led to problems such as low level, weak systematicness and gaps in domestic legislation, which is difficult to meet the needs of the development of China's aerospace industry. Secondly, the licensing system has some problems, such as weak systematicness, narrow scope, misplaced supervision and imperfect procedures. Thirdly, the registration system lacks the definition of professional terms and the provisions on the legal responsibility of the registration subject. Finally, there are no special provisions on the aerospace responsibility system, which leads to the fact that the aerospace responsibility can only

中国知网 https://www.cnki.net

apply the relevant provisions of the civil code and can not adapt to the trend of diversification of aerospace subjects. The main reasons for the above problems are: the transformation of economic system has brought new challenges to aerospace legislation, insufficient attention to aerospace legislation and the disadvantages of the original legislative model.

The third part analyzes the principles that should be observed in perfecting China's aerospace legislation. First of all, implementing the basic spirit of the International Space Treaty is the first step to improve China's space legislation, including safeguarding the legal status of outer space, clarifying the country's rights in the field of space, implementing the restrictive obligations and requirements of space activities, implementing the country's responsibility for the supervision of space activities and strengthening international cooperation in space activities. Secondly, the principle of giving consideration to security and development has been generally recognized by national space legislation and is the basic principle that countries should abide by in carrying out space activities. Thirdly, obtaining space interests is the ultimate pursuit of all countries in space activities, and the conflict between the principle of common interests of mankind in international space law and national interests needs to be balanced. There are also conflicts between public interests and individual interests in space activities, which also need to be coordinated through legislation. Finally, based on the principle of combining national conditions with foreign advanced experience, China's aerospace legislation has the advantage of late development. The establishment of this principle is conducive to better promote the progress of China's aerospace legislation and improve the quality of legislation.

The fourth part puts forward some suggestions on the improvement of China's aerospace legislation. In terms of legislative mode, China's aerospace legislation should adopt the legislative mode of combining the basic law with supporting regulations; In terms of management system, the national space Commission should be set up as the management organization to coordinate military, civil and commercial space activities and realize the legalization of space management; In terms of licensing system, we should further clarify the scope of licensing, competent authorities, objects, procedures, responsibilities and subsequent supervision and relief. In terms of the registration system, the types of outer space objects that need to be registered, the registration form of joint launch and the legal responsibility for failing to fulfill the registration obligation should be clarified. In terms of liability system, clarify the principle, scope and subject of compensation.

中国知网 https://www.cnki.net

Key words:space activities; Aerospace legislation; Legislative Perfection

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

摘 要 I
Abstract III
绪 论 1
（一）选题背景和意义 1
（二）国内外研究现状 2
（三）研究方法及创新点 6
一、我国航天立法的意义及现状 8
（一）我国航天立法的意义 8
（二）我国航天立法的现状 9
二、我国航天立法的不足及原因 12
（一）我国航天立法的不足 13
（二）我国航天立法不足的原因 14
三、完善我国航天立法应遵守的原则 16
（一）贯彻国际航天条约基本精神原则 16
（二）兼顾安全和发展原则 20
（三）各方利益平衡原则 20
（四）立足国情与借鉴外国先进经验相结合的原则 22
四、我国航天立法的完善建议 24
（一）立法模式选择 24
（二）管理体制完善 24
（三）主要制度的完善 25
（四）建立专门的责任制度 30
参考文献 32
致 谢 36

中国知网 https://www.cnki.net

绪 论

（一）选题背景和意义

1. 选题背景

本文所指航天法是指国内规范航天活动的法律规范的总称，包括法律、法规、规章和规范性文件等。

世界各国竞相开展航天立法活动。近年来，航天科技井喷式发展，外层空间已经成为人类除海、陆、空外的第四大活动区域，各国不断加大对航天事业的投入，竞争日趋白热化。当前大部分的航天国家都已基本完成了本国航天法的制定工作，以立法形式来保护国家在外层空间的权益，在外空竞争中抢占制高点，对本国航天活动进行规范与调整，这是完善我国航天立法的国际背景。

我国完善航天立法的基本条件已经具备。第一，完善航天立法的产业规模条件已经具备。我国航天事业起始于1956年，进入新世纪以后，我国航天事业步入快速发展期，从登月成功到中国空间站组合完成，从北斗系统的组网完成到火星探测器的成功发射，我国航天产业取得了巨大的进步。但我国航天立法严重滞后于产业发展，这种滞后严重影响了我国航天产业的发展。第二，完善航天立法的法律基础已经具备。近年来，主张完善我国航天立法的呼声越来越高，各专家们的研究表明，无论是开展航天立法的基本条件，还是立法需要借鉴的外空条约、外国立法经验，以及我国相关的航天政策、法规和规章等准备条件都已具备。本文的针对国内外航天活动立法的现状进行分析，指出我国航天立法所存在的问题，同时提出完善中国航天立法的若干建议，该选题无疑具有重大的理论意义和实践意义。

2. 选题意义

（1）理论意义

第一，明晰航天立法所应遵循的基础理论，为航天法律体系完善提供理论指导。中国航天法律体系存在滞后与空白，本文通过对各航天大国的航天法律制度进行比较分析，为我国航天立法提供理论支持。同时，我国航天法作为空间法的重要组成部分，本论文的研究也丰富了我国在空间法领域的研究成果。

第二，有助于明确航天立法模式，从而为我国航天法律体系进一步完善提供理论方向。关于航天立法应当采取何种立法模式，不同学者有着不同的观点。立法模

中国知网 https://www.cnki.net

式存在争议，必然导致我国后续航天立法活动难以开展，针对立法模式的研究势在必行。

第三，有助于明确我国航天立法所应遵循的基本原则，从而为我国航天立法提供指导思想和基本方针。立法原则是开展立法工作的重要准绳，如若不能明确立法原则，势必导致立法活动难以进行，立法内容难以自洽。对立法原则进行专业化的研究，是完善我国航天法律体系的重要前提。

（2）实践意义

第一，有利于系统分析我国航天立法存在的不足。首先，绝大多数航天大国都就航天活动制定了国家层面的航天法，而我国航天领域的立法却以部门规章和政策性文件为主，这与我国航天大国的地位不匹配。其次，不同部门制定的部门规章和政策性文件之间出现的冲突，导致我国出现了管理体制混乱的问题。最后，我国航天领域仅针对许可制度和登记制度制定了部门规章，且上述部门规章从制定到今天，已经过去了将近二十年。在内容很难与我国快速发展的航天产业相匹配，造成了大量的立法漏洞和空白。明确上述问题，有助于针对性的提出完善建议。

第二，有利于完善我国航天立法。针对我国航天立法所存在的问题，本文通过对外国航天立法进行比较分析，总结出有利经验，从管理、许可、登记、责任四个角度入手，分别提出完善建议。这不仅有利于我国航天法律体系建设，还有利于我国航天产业的可持续发展。

（二）国内外研究现状

1. 国外研究现状

外国学者对各国航天立法的研究，主要表现在以下各个方面：

首先，对各国航天立法的比较研究方面。Annette Froehlich、Vincent Seffinga[①]就各国国内航天立法进行了较为全面的比较研究，分别就管理、许可、登记、责任等制度进行分析，并提出各国应当在结合本国国情的基础上，履行国际条约义务。也有一些学者就国内航天立法的某些具体制度进行了研究，如 Ram S. Jakhu、Joseph N. Pelton[②]明确的列举出了各国航天许可制度存在的问题。其次，

[①] Annette Froehlich, Vincent Seffinga. National Space Legislation A Comparative and Evaluative Analysis. Springer International Publisher, 2018: 215-224.

[②] Jakhu R S, Pelton J N. Global Space Governance: An International Study. Springer International Publishing, 2017:428-453.

中国知网 https://www.cnki.net

对航天管理体制的研究方面。日本著名空间法学者青木节子[①]在对各国过航天管理体制进行逐一分析后，提出将各国航天主管部门分为以下四类：第一，政府作为主管机构；第二，政府某部门作为主管机构；第三，政府专门委员会；第四，国家航天机构。再次，对许可制度的研究方面。HOBE S、SCHMIDT-TEDD B、SCHROGL K-U[②]对各国许可制度进行总结归纳后，得出各国在进行许可证授予时的一般性条件：第一，申请人应具备开展航天发射的技术力；第二，申请人应具备充足的开展相关活动的财力(包括充足的资金或者保险等)；第三，相关活动应保障公共健康、公共安全以及人员和财产安全；第四，申请活动应满足国家签署的国际公约的要求；第五，相关活动应保护外空环境，应满足包括但不限于空间碎片减缓等要求；第六，申请活动满足国家对外政策、国家利益以及国家安全的要求。澳大利亚、奥地利、法国、荷兰、英国以及美国的国内航天许可法律法规对上述六项要求都有所规定，只是在表述上略有差异。最后，对国内航天立法要素的研究方面。2012 年，国际法协会所属的空间法委员会推出《索菲亚范本》，提出来若干示范条款，供世界各国航天立法参考。2013 年联合国大会通过了《就有关和平利用外层空间国家立法提出的建议》决议对各国颁布国内航天立法时应考虑的要素进行了说明。虽然国际法协会的《索菲亚范本》是业内专家学者的学术建议，联大决议自身亦没有法律约束力。但各国在制定本国立法过程中可以参考。但无论是国际法协会还是联合国大会，对于世界各国立法都有普遍影响力。而航天活动的开展也早已经不是冷战时期两大集团互相对立的情形，合作和交流已经成了主要航天国家的共识，国内航天立法一定程度上的统一和协调具有客观的必要性。因此，这两份文件相关内容在促进航天立法方面，具有积极意义。

综合来看，外国学者针对航天法的研究较为全面，特别是对各国国内立法的比较研究成果十分丰富，研究视角极为宽广，为本文研究的开展提供了思路和大量的参考资料。

2. 国内研究现状

国内学者针对航天立法的研究主要分为外国航天立法和国内航天立法两个方面。在国外航天立法方面：尹玉海[③]提出各航天大国航天立法共性体现为，强调对国际义务的遵守以及普遍重视对外空安全的保障。王国语、蒋天舒[④]从美国军用、

---

① AOKI S. Practical Background of National Space Law. Carl Heymanns Verlag, 2015: 523-527.
② HOBE S, SCHMIDT-TEDD B, SCHROGL K-U. Colonge Commentary on Space Law(Vol.III). Carl Heymanns Verlag, 2015: 211-228.
③ 参见尹玉海：《国际空间立法概览》，中国民主法制出版社 2005 年版，第 253-279 页。
④ 参见王国语、蒋天舒：《美国航天管理体制》，载《中国航天》2013 年 10 期。

中国知网 https://www.cnki.net

民用、商用航天角度出发，指出美国航天管理机构（NASA、总统、国防部）之间协调、协作和保障机制。赵海峰、李晶珠[①]提出各国航天管理体制具有以下特点：决策高层化、决策权利集中化、管理形式多样化、管理体制法制化等特点。聂明岩[②]提出我国作为航天国家，一方面应当积极参与、主导国际社会有关外空资源开发的讨论和管理制度的建设；另一方面应加快国内立法工作的开展，尽快建立完整的航天法律体系。

关于我国国内立法方面，学者主要从从立法模式、立法原则、管理体制、许可制度、登记制度、责任制度六个方面来进行研究。第一，单行立法与综合立法的争议方面，主要有两种观点，一种观点认为中国航天立法应当采取单行立法的立法模式，如高国柱[③]提出我国航天立法应当通过单行立法来建立航天法律体系，待时机成熟后再考虑进行综合性的航天立法。另一种观点则认为我国应该采取综合立法的立法模式，如王国语[④]从推进经济发展、国防建设、促进产业发展等角度，强调了我国进行《航天法》立法的必要性。蔡高强[⑤]从责任制度的角度出发，提出我国应当制定航天综合法。第二，立法原则研究方面。高国柱[⑥]提出我国航天立法基本原则包括：立足本国国情并与现有法律相衔接原则、宣誓国家空间权益原则、遵循本国签署的国际条约原则、适当借鉴他国立法经验原则以及保证立法的涵盖性与前瞻性原则。第三，管理体制研究方面。王家胜、朱华桥[⑦]将航天管理体制分为三种：第一种是以军民合并的管理体制；第二种是军民分立的管理体制；第三类是寓军于民体制。并提出我国航天管理体制建设必须遵循航天决策高层次和集权化、管理机构实体化等特点。第四，许可制度研究方面。尹玉海、徐海发[⑧]以航天商业化为出发点，提出各国为应对商业航天活动带来的国家责任和履行监管义务，相继制度了许可制度。并从国际法层面和各国国内法层面对许可制度进行了分析，还提出许可范围应当包括卫星发射许可和卫星经营许可。支媛媛[⑨]提出许可制度的建立有利于我国履行国际条约义务、节约财政开支、促进商业航天发展。另外，提出许可制度

① 参见赵海峰、李晶珠：《航天管理体制比较研究》，载《环球法律评论》2008 年第 1 期。
② 参见聂明岩：《美国允许私人实体外空采矿立法对国际及国内法发展的影响》，载《西部法学评论》2018 年第 1 期。
③ 参见高国柱：《中国空间立法的评价及未来展望》，载《北京航空航天大学学报》2007 年第 1 期。
④ 参见王国语：《论中国<航天法>立法的必要性与可行性》，载《北京理工大学学报(社会科学版)》2012 年第 6 期。
⑤ 参见蔡高强：《论我国航天损害赔偿责任的立法模式与路径》，载《地方立法研究》2021 年第 1 期。
⑥ 参见高国柱：《我国〈航天法〉的调整事项与立法要素研究》，载《中国航天》2019 年第 10 期。
⑦ 参见王家胜、朱华桥：《世界主要国家航天管理体制机制特点分析》，载《中国航天》2014 年第 3 期。
⑧ 参见尹玉海、徐海发：《外层空间活动许可制度研究》，载《哈尔滨工业大学学报(社会科学版)》2007 年第 1 期。
⑨ 参见支媛媛：《浅析中国的航天活动许可制度》，载《北京航空航天大学学报(社会科学版)》2019 年第 1 期。

中国知网 https://www.cnki.net

的完善建议：明确主管机关及许可对象、扩大许可范围、细化许可程序等。还提出许可的范围应当包含生产科研许可、民用发射许可及出口许可。李晶珠、赵海峰[①]提出各国在许可制度存在一定共性，体现在强调对国际义务的遵守、普遍重视安全保障措施、重视环境保护、将保险作为许可的前提几个方面。同时提出我国立法完善建议，逐步扩大立法调整范围，提高立法层次，增加立法的可操作性，并加强许可的程序保障。第五，登记制度研究方面。龙杰[②]提出我国航天立法应当明确登记的空间物体的范围、解释何为“促成发射”、列举那些行为属于“从事发射”和“促成发射”以及明确何为“主要所有者”。第六，责任制度研究方面。李寿平[③]提出外空环境损害责任提出了两个救济途径：其一，基于“普遍诉权”，所有国家均有权代表全人类提起损害赔偿诉讼。其二，参考国际海底管理局，建立外空管理局，在环境损害发生是由其代表全人类进行求偿。

学界针对航天领域的研究成果主要集中于对外国立法的比较研究以及国际空间法的研究，虽取得了丰富的科研成果，但针对我国国内航天立法研究数量较少，就我国航天立法现状以及问题与完善的研究成果较少，无法为我国航天立法提供足够的理论支撑。

（三）研究方法及创新点

1. 研究方法

第一，文献分析法。参考国内外关于航天立法的相关论文、著作进行分研究，并对现有观点进行整理归纳。

第二，比较研究法。对国外的航天立法进行比较研究，借鉴其立法的成功经验，充分发挥我国航天立法的后发优势。

第三，历史分析法。梳理我国航天立法的历史发展脉络，阐明航天立法的立法背景、立法动机。

2. 创新点

第一，本文提出我国航天立法应当遵循的基本原则，即贯彻国际航天条约基本精神原则、兼顾安全和发展原则、各方利益平衡原则、立足国情与借鉴外国先进经验相结合的原则。

---

① 参见李晶珠、赵海峰：《外空活动许可制度比较》，载《北京理工大学学报(社会科学版)》2012 年第 4 期。
② 参见龙杰：《外层空间物体登记制度的立法问题》，载《地方立法研究》2019 年第 3 期。
③ 参见李寿平：《试论空间环境损害的国际责任》，载《现代法学》2007 年第 1 期。

中国知网 https://www.cnki.net

第二，本文就我国航天立法主要制度进行了分析，并提出我国应当采取基本法与配套法规相结合的立法模式；设置国家航天委员会作为管理机构，统一协调军用、民用、商用航天活动，实现航天管理法治化。

中国知网 https://www.cnki.net

一、我国航天立法的意义及现状

我国始终将航天产业作为国家发展战略的重心，航天产业在我国国家发展战略中的重要地位决定了完善航天立法的必要性。完善航天立法首先需要明确我国航天立法的意义以及立法现状。

（一）我国航天立法的意义

首先，我国航天立法有利于维护国家外层空间安全。随着，航天科技的快速发展，外空安全在国家安全领域的地位与日俱增，以立法形式对本国外空安全进行规定是各国通行的做法。外空安全可以具体分为外空资产和航天活动安全两个方面。

维护外空资产安全方面。我国外空资产包括进行导航定位、对地观测、通信传输、科学实验等用途的各类卫星和已经建成的空间站等等，这些外空资产具有高价值的特点。但是，我国却未在法律层面上对外空资产予以保护。在北斗卫星组网完成和“天宫”作为世界唯二的空间站投入使用的背景下，中国的外空资产已经具有相当规模，迫切需要通过立法形式对外空资产的安全进行保护。

维护航天活动安全方面，我国活动需要以立法形式明确安全标准以及具体保护措施等。如发射设施进行航天活动的基础，其对我国航天活动的开展发挥着重要作用。但发射设施有别于各类设施，其对周围环境有着严格要求，如对附近建筑的高度以及磁场环境等有着特殊的要求。[①]但是，我国却缺少规范相应问题的法律规范所以必须尽快以立法形式进行规范。唯有以立法形式明确对外空资产的管辖，才能有效保护外空资产安全。

其次，航天立法有利于推进我国航天法治建设。随着人们法治观念的增强，法的适用越发广泛。我国也将依法治国作为重要的治国理念，想要实现依法治国，必须做到有法可依。具体到航天领域而言，我国需要尽快开展航天立法工作，在全球各航天大国竞相开展国内航天立法的大背景下，我国却仅仅通过部门规章和政策性文件对航天活动进行规制，这必然会严重阻碍我国航天科技与产业的发展。因此，必须尽快推进我国航天立法工作，制定一部综合的航天基本法以及相关配套法规，以达到规范航天产业发展，高效化解纠纷的目的。

最后，航天立法有利于实现我国航天产业可持续发展。中国航天事业的开启是

[①] 参见郑国梁、朱军：《维护我国外层空间活动安全的立法思考》，载《航天工业管理》2007 年第 8 期。

中国知网 https://www.cnki.net

在国家统一计划指挥下实现的，因此我国航天活动必然高度体现国家战略意图，代表国家的意志和利益。在计划经济之下，因为生产、消费、分配与流通大都是根据行政指令开展[①]。航天活动的运行也是遵照行政指令，开展对航天活动的组和管理，并将这些指令转化为相关的政策性文件。在此阶段，航天活动的组织和管理并未通过法律进行规范，基本是根据行政命令开展的。[②]随着我国经济体制向社会主义市场经济转型，生产和消费之间的联结开始转变为市场行为。航天活动开始引入全新的社会关系，行政计划的作用开始逐步削弱，市场契约的作用逐渐增强。除政府机关外，私营主体开始逐渐参与到航天活动之中，政府机关和私营主体以及私营主体之间出现各类契约，航天活动的利益指向也由国家转向社会利益。由此而产生的新问题，在我国计划经济时期从未经历过，这些问题无法通过行政指令来解决，必须开展航天立法来予以解决。航天法律作为国家法律体系的组成部分，在开展航天立法时必须充分考虑其调整、规范、保障与控制功能，通过立法明确参与航天活动的政府机关以及私营主体的权利、义务以及责任，保障航天活动的秩序。

（二）我国航天立法的现状

我国航天事业在计划经济时期，主要依靠行政命令推进航天发展，并未形成一般意义上的法律法规体系。自 20 世纪 90 年代开始伴随着航天管理体制的变革，我国逐渐制定了一些与航天行业相关的规范性文件。1998 年，新的国防科工委成立后，先后制定了有关航天科研生产、外空物体登记和民用航天发射许可证等专门性的部门规章。这一时期，国务院和中央军委还颁布了有关军品和导弹等航天设备的出口管制条例。2008 年，国防科工局成立后，也在其职权范围内发布了诸多的行政规范性文件。近年来，全国人大和全国人大常委会通过的部分法律，如《国家安全法》《网络安全法》《测绘法》《出口管制法》等也包含部分适用于航天活动的规定。目前，我国已经初步形成了由部分法律、法规、规章所构成的航天法律法规体系，辅之以大量的航天政策，已覆盖了从发射许可、空间物体登记、外空活动安全、出口管制等多个环节与领域。

1. 积极加入相关国际条约

我国积极参与国际条约，频繁与各国开展多边、双边合作，这不仅是外层空间法的国际合作原则的要求，也是我国为构建人类命运共同而做出的积极贡献。五大

[①] 参见厉以宁：《中国经济双重转型之路》，中国人民大学出版社 2013 年版，第 329 页。
[②] 参见马新民：《国际外空立法的发展与我国的外空政策和立法》，载《中国航天》2008 年第 2 期。

中国知网 https://www.cnki.net

外空条约中，中国分别签署了《责任公约》《营救协定》《外空条约》与《登记公约》。2016年至今，中国与19个国家和地区、4个国际组织，签订了46项空间合作协议或备忘录。[①]积极推动外空全球治理，利用双边、多边机制，开展空间科学、空间技术等领域的国际合作，取得了大量成果。但由于我国立法进展缓慢，难以落实签署的国际条约，造成我国航天产业在国际领域发展受阻，并且时常受到其他航天大国的限制与制约。

2. 国内航天立法依据军事和民用用途分别由不同部门分散进行

我国航天立法起始于于20世纪80年代，在计划经济时期，我国航天立法基本处于空白状态。直至90年代后期，由于我国航天事业的快速进步与卫星发射的增多，航天立法缺失给产业发展造成的阻碍日益严重，航天立法工作才被提上日程。1998年原国防科工委改组后，在其主持下航天立法工作才逐步开展，《空间物体登记管理办法》（以下简称《管理办法》）和《民用航天发射项目许可证管理暂行办法》（以下简称《暂行办法》）等也是在此阶段颁布的。中国在国际会议[②]和政策性文件[③]中曾多次承诺加强国内航天立法工作，但我国航天立法的进程依然缓慢。现阶段，我国国内立法由各部门分散进行，国防科工局、解放军总装备部等部门依据其职能范围，分别开展立法工作。可以依据部门职能不同，将我国航天立法分为民、军两个领域。

（1）民用航天立法

国防科工局的前身是国防科工委，其负责我国民用航天的相关立法工作，经过几十年的实践，其制定了《管理办法》《暂行办法》及其《审批程序》等一系列的部门规章。其中，《管理办法》颁布于2001年2月，是我国首部调整民用航天的部门规章，对构建航天法律体系，加强航天管理，保障我国在外层空间权益发挥了重大作用。该办法规定了“其适用于我国境内发射以及我国作为共同发射国发射的空间物体”[④]同时还对空间物体的概念进行了阐明，“空间物体是进入外层空间的包含卫星、载人飞行器……及其组成部分”，同时规定临时进入外层空间的物体不在此列[⑤]。《管理办法》第5条明确了机构职责，由原国防科工委进行空间物体的国内登记，国际登记则由外交部进行。该办法明确了外层空间物体登记的信息、流程以及时限。基于明确发射许可管理制度的目的，我国于2002年12月出台了《暂

① 《2021中国的航天》白皮书。
② 合国文件A/AC105/932.
③ 2006、2011、2016、2021年《中国的航天》白皮书。
④ 《空间物体登记管理办法》，第3条。
⑤ 《空间物体登记管理办法》，第2条。

中国知网 https://www.cnki.net

行办法》。该办法明确规定民用航天发射的概念，基于非军事用途，发射物体进入外空以及我国公民进行外空物体在轨物权转移。民用航天发射的许可，由原国防科工委进行统一的规划与管理，具体包括对发射许可进行是实质审查、批准以及后续监督等。后续还出台了配套的《审批程序》，其中对许可的审理、审查、审定、批准、告知等环节做出了明确规定，形成了较完备的发射许可管理程序。

目前，我国关于民用航天的立法数量较少，除《管理办法》《暂行办法》及其《审批程序》外，几乎没有相关立法。诸如航天责任制度、航天管理体制、航天保险制度等都缺少相关立法，这与航天产业现状不匹配。除了上述问题外，还存在法律效力较低的问题，时至今日，都没有一部航天相关的法律。

（2）军用航天立法

我国军事航天立法主要包括《导弹及相关物项和技术出口管制条例》及其《管制清单》《军品出口条例》和《军品出口管理清单》等。其中，《军品出口条例》颁布于 1998 年，并于 2002 年修订，该条例是基于增强对军品出口管理以及保护出口秩序的目的而制定。[①]《军品出口管理清单》由原国防科工委和中国人民解放军总装备部颁布，该清单在第八项中就运载火箭以及军用卫星的类型、出口限制进行了明确规定。[②]《导弹及相关物项和技术出口管制条例》以及相关管制清单有国务院发布，该条例对涉及航天的导弹和技术规定了严格的出口限制，避免大规模杀伤性武器的运载导弹扩散。

我国在军事航天立法领域始终坚持和平利用外空，反对外空武器化和外空军备竞赛，限制大规模杀伤性武器扩散，主张基于和平目的对外层空间的开发和利用，保障外层空间的安全与和平，将航天活动成果用于为全人类谋福祉。

3. 大量政策性文件作为航天立法的补充

我国之所以制定大量的政策性文件来规范航天活动，是由于我国特殊的航天事业发展历程所决定的。我国航天产业起步于计划经济时期，在这一时期航天活动依靠政府指令开展，随着航天活动规定日益频繁，过去的行政指令被逐步固定为政策新文件。这些政策性文件，在过去填补了航天立法的空白，对规范我国航天活动发挥了巨大作用。但是，随着我国非政府航天的快速发展，政策性文件所存在的：约束力不足，确定性不强等问题日益凸显，在后续立法中有必要将经过实践验证的政策性文件通过立法形式予以确认或转化。我国的航天政策性文件的重点在于以下几

① 《中国军品出口管理条例》，第 14 条。
② 《军品出口管理清单》，第八类，第 8.1-8.5。

中国知网 https://www.cnki.net

个方面：第一，强调我国航天立法的重要性，引导航天立法活动。第二，对我国航天产业发展作出规划，指引后续航天事业的发展方向。第三，强调在航天领域开展国际合作，这也是人类命运共同体理念在航天领域的具体体现。

《中国的航天》白皮书作为引领中国航天产业的纲领性文件，2006 年、2011 年、2016 年、2021 年白皮书分别就我国航天立法作出如下规定："制定航天活动管理规范和产业政策，构建促进航天产业快速发展的法律体系"、"积极开展国家航天立法研究，逐步制定和完善航天活动管理的法律法规和航天产业政策"、"加快推进以航天法立法为核心的法制航天建设，完善航天发射项目许可管理、空间物体登记管理等法规，为航天强国建设提供有力法制保障"、"积极推进法治航天建设，加快推进航天法立法，构建完善以航天法为核心的航天法制体系"。除白皮书外，我国航天相关的政策性文件还有：《国防科技工业民用专项科研管理办法》、《国防科技工业产业政策纲要》《"十一五"空间科学发展规划》《航天发展"十一五"规划》等等。除此之外，《民用航天立项管理办法》《民用卫星研制管理暂行办法》等内部文件对规范国有航天企业的开展民用航活动发挥了一定作用。

中国知网 https://www.cnki.net

二、我国航天立法的不足及原因

（一）我国航天立法的不足

1. 分散式立法模式无法满足我国航天产业发展需要

分散式立法模式是指，不制定航天基本法，而是根据航天活动发展需要进行单行立法。由此造成了以下问题，首先，航天立法位阶不高，与产业发展现状不匹配。我国现行的《管理办法》和《暂行办法》，是由原国防科工委制定颁布的部门规章，其法律效力不高。其次，分散式立法模式缺乏系统性，导致法律体系存在漏洞，难以适用我国航天产业发展对于资金投入、人民支持以及政策扶持的需求。最后，分散式立法模式下制定的部门规章无法和国际条约、国际惯例以及外国制定的航天基本法实现有效衔接。由此导致我国航天立法相较于航天产业发展现状存在明显滞后，我国的航天大国地位正在变得岌岌可危。[③]

2. 管理体制混乱

在我国经济体制转型的大背景下，原有的航天管理体制无法适应新的航天活动形式。我国航天管理体制在从过去的计划主导逐步向市场化过度的过程中，管理体制和主管机构经过数次变革，目前军用航天活动仍由军方主导进行，民用航天管理和国际空间合作方面的管理由隶属于工业和信息化部、挂靠在国防科技工业局的国家航天局负责。实践中，军方、政府机构、行业主管部门均不同程度介入了航天业务相关管理活动，但各自范围边界不够明晰、分工合作不够协调，一些具体项目或事务存在多头管理的局面。面对航天活动逐渐商业化的趋势，我国航天管理体制暴露出了许多问题，较为严重的包括：管理机构分散、军民分别管理导致效率低下、机构之间沟通不畅、缺乏长期发展规划等。除此之外，管理机构的设立以及权限没有通过法律予以规定也是一项较为严重的问题。中国航天产业在星链构建、空间站建设以及运载发射等重点项目已经位于世界领先水平，但是，严重滞后的航天管理制度必然会阻碍到我国航天产业的快速发展和国际航天竞争力的增强。

3. 许可制度不完善

首先，我国航天许可制度系统性不强。目前，中国航天活动许可的相关立法，

[③] 参见刘文科：《对我国航天活动立法的政策分析及建议》，载《中国航天》1997 年第 8 期。

中国知网 https://www.cnki.net

主要大都是部门规章和实施办法，立法层次不高，且经常出现数个部门同时参与到对航天活动的管理，造成令出多门的现象，现行的许可制度难以实现各部门之间的协调，缺乏系统性。[①]我国至今任没有一部综合性的航天基本法律，无法实现对许可制度的协调，导致航天许可制度的相关的规定比较分散，部门之间各自为政，缺乏整体的统筹规划，在进行许可管理时可能出现政令冲突。其次，我国航天许可范围过于狭窄。许可的类型不够全面，缺少对民用航天科研、产品生产的许可规定，仅在军事航天立法领域就军用航天科研以及生产许可做出了规定，该规定难以适用于民用航天领域。军品的许可管制清单范围过大，实践中可能出现运载火箭等民用航天产品被包含其中，导致监管错位。除此之外，关于空间物体的在轨产权转移以及在轨运营等事项在许可制度中都未进行规定，如此容易造成监管难以落实、权责难以划分等问题。再次，现行的航天许可制度可操作性较低。我国许可制度的规定太过原则和抽象，例如解放军总装备部确定军品的科研生产清单，但许可证的发放却是由国防科工局进行的，在实践过程中容易出现多头管理的问题；还有航天发射的许可申请主体是总承包方，但实践过程中经常出现多个部门或是多个主体共同参与航天发射，导致总承包人难以确定的情况发生。最后，许可程序不完善。我国的航天许可制度在程序方面的规定有许多不够完善和详细之处，内容比较简单和抽象，仅仅就许可的申请以及审批进行了规定，关于许可程序的中止、变更以及撤销等事项未进行规范。在实践中，虽然我国航天许可制度规定了强制责任险，但受限于过去的计划经济体制以及申请主体的所有制，除了长城公司开展的商业航天活动全部购买了责任险以外，其他主体开展的航天活动大部分没有购买责任险。

4. 登记制度不明确

第一，缺少对重要概念的界定与解释。规定我国登记制度的《管理办法》未就部分重要的概念进行界定与解释。具体来说包括以下几点：该办法第 3、13 条提出了“共同发射国”的概念，但上述概念是仅限于《登记公约》第 1 条所规定的四种发射国，还是只需要符合某些合作要求便可以作为共同发射国，并没有进行进一步的解释。上述概念的明确是我国国家以及国际登记义务能够正确履行的前提条件，也是空间损害赔偿责任划分的重要前提。《管理办法》第 4 条所提出的“从事以及促成发射”的概念同样需要进一步规定，因为《登记公约》未对“促成发射”进行明确规定，所以国内航天立法有了对其进行界定的空间，我国后续的航天立法必须对此做出具体规定，并以列举的形式明确那些行为是“从事”与“促进”，使我国

[①] 参见支媛媛：《浅析中国的航天活动许可制度》，载《北京航空航天大学学报(社会科学版)》2018 年第 1 期。

中国知网 https://www.cnki.net

航天登记制度更加明确。第二，没有对未尽到登记义务的主体规定相应法律责任。关于负有登记义务的主体未进行登记或未按时登记的法律责任，我国航天立法没有进行规定。第三，国际登记的期限问题。《管理办法》第12条虽然明确了国际登记的时限为60天，但在实践中程中，我国向联合国提交的国际登记一般是在在发射结束的1-2年，这明显与《登记公约》中要求的“尽速”提交国际登记不一致，和美、俄等航天大国的国际登记情况存在差距。我国后续的航天立法中有必要规定违反国内以及国际登记义务的法律责任，进而起到敦促各航天主体履行登记义务的作用。

5. 责任制度缺失

首先，我国国内立法缺少了关于航天责任制度的专门规定，对于航天责任问题只能适用《民法典》关于民事责任的一般规定，但航天活动具有其特殊性。其次，缺少责任限额制度，赔偿限额本质是责任制度的里例外情况。我国《海商法》中规定了赔偿最高限额制度，以免运营人因为巨额赔偿而陷入经营困难，同时起到促进产业发展的作用。《责任公约》虽未对赔偿限额做出规定，但美、俄、日等国均对赔偿限额做成了相关规定。最后，缺少强制保险制度，航天活动具有高风险、高投入的特点，在进行航天活动中引入强制保险制度有助于避免航天运营主体面临巨大赔偿风险，同时也有助于减少国家赔偿责任，这也是各国的普遍做法。

（二）我国航天立法不足的原因

首先，经济体制原因。我国航天产业发展经历了由计划经济向市场经济的转型，在这一转型时期航天立法也由政策主导向立法主导的转型，但过去的制度惯性依然巨大。由此也导致我国航天立法至今仍然以部门规章和政策性文件为主。在计划经济时期，航天活动主要是在政府主导下开展的，市场化程度不高。这一时期的航天立法基本停滞，政府对航天活动的调整主要通过政策性文件的形式，又因为这一阶段的航天活动大都涉及国防军事，基于保密需要，这些文件大都未进行公开。因此，导致我国航天立法未能随着航天产业的发展而发展。直到进入市场经济时期以后相当一段时间，我国航天立法才逐步走入正轨。20世纪90年代末期原国防科工委成立后，中国的航天政策才开始正式对外发布，并由其制定《管理办法》、《暂行办法》等一系列部门规章，自此我国航天法律体系才开始逐步建立。正因为如此，才导致我国航天立法起步晚、立法分散、立法基础薄弱。

中国知网 https://www.cnki.net

其次，对航天立法活动不够重视。管理机构对航天立法不够重视，专家学者就航天立法的理论研究也不够充分。在2008年我国国防科工局组建前，航天管理体制还未趋于稳定，各部门在航天立法的认识上并没有达成共识。所以，我国航天管理机关和专家学者均未对航天立法问题进行深入研究，推进立法的积极性也不高。虽然，国防科工委在2005-2008年间，出于加强航天管理的目的，就民用航天管理、航天损害赔偿责任等问题进行立法研究，但还未取得相关立法成果便在机构改制的过程中遭到了裁撤，直到近几年航天立法才在逐渐进入我国立法规划之中。时至今日，我国在航天立法领域的研究成果相较于其他国家而言数量仍然较少，并且集中在国际空间法以及对外国国内法的比较研究等方面，对我国国内航天立法的研究缺乏系统性，难以为我国国内立法提供理论指导。我国航天立法的研究工作起步较晚，研究的深度、广度以及取得成果等方面，明显落后于其他航天大国。

再次，航天立法模式存在弊端。我国所采取的分散式立法模式，制定的各单行立法之间缺乏协调和统筹，导致我国航天法律体系难以内容自洽和缺乏系统性。立法模式的不足是阻碍我国航天立法进程的重要原因。时至今日，我国的国内立法仍然是由国防科工局、国家航天局、外交部以及解放军总装备部等部门，依据其职能，分别进行。在实践中，国防科工局负责民用航天领域的立法；解放军总装备部负责军用航天领域的立法；国防科工局、外交部等部门共同负责履行国际义务以及航天设备的贸易相关的立法。多部门分别进行立法活动，极易导致各立法之间相互冲突，无法实现有效衔接与协调，立法效率低下，难以适用我国航天产业的快速发展。

最后，国际条约在我国的效力不明。我国《宪法》未就国际条约在我国的适用问题做出专门规定，根据法律实践，国际条约在我国的适用方式分为：直接适用，我国部分国内法规定，签署的国际条约与国内法冲突时，优先适用国际条约，我国提出保留的除外，如《海洋环境保护法》第96条。转化适用，如我国在签署《国际海洋公约》后制定的《领海及毗连区法》和《专属经济区和大陆架法》。我国在航天领域制定的两个部门规章《管理办法》、《暂行办法》均未对我国签署的四个外空条约的适用做出规定。因此，外空条约在我国的适用问题以及我国航天立法与国际条约的关系都没有法律进行明确规定。但是，在我国进行国内立法时，还是要遵循“优先执行国际条约”[①]的原则，立法内容不得同我国签署的国际条约冲突，而是应当将国际条约的规定在结合我国国情的基础上予以落实，以此实现国内法与国际法之间的相互配合。

[①] 参见程晓霞、余民才：《国际法》，中国人民大学出版社，2021年版，第17页。

中国知网 https://www.cnki.net

三、完善我国航天立法应遵守的原则

法律原则是是法律的指导性原理和准则，是法律体系构建的必备要素。各个法律体系都有某些基本原则，如《民法典》中的诚实信用原则，从基本原则中引申出其他原则。根据立法原则的概念与种类能够得出，我国航天立法原则可以适用在航天立法的全过程，并反应我国航天立法的价值取向，是我国立法原则在航领域的具体运用，是我国航天法律体系构建的基石。航天立法原则对我国航天法律体系建立的发挥着至关重要的作用，是对航天法律体系构建起到指导性作用的强制性法律规则。

无论法律条文中有没有进行规定，法的原则都会存在并且在法律体系中体现出自身特点[①]。具体到航天立法领域，则表现为：第一，顶层指导性，对航天立法领域的一切规范做到全面覆盖，宏观指导性强；第二，稳定性，充分体现航天立法的根本价值目标，该价值不会随着航天产业的发展而轻易变化；第三，抽象性，即在适用于航天领域的具体事项的权利与义务的关系时，应当表现为原则与抽象的，部分学者将其表述为“非决断性”[②]，即仅指向或倾向于某种决定的做出。我国航天立法的基本原则，需要满足三个条件：应当提现航天法律规范的本质属性；可以基本适用所有航天法律规则的要求，对具体规则具有统摄力；能够体现我国航天立法的时代精神与价值取向。据此可以认定，我国航天立法的基本原则需要包含以下四项。

（一）贯彻国际航天条约基本精神原则

外层空间活动受国际空间法与国内法的共同约束，各国外层空间活动需要以遵守国际空间法为前提，而国际空间法义务需要通过国内立法来落实。《外空条约》第6条关于国家对私营实体的航天活动承担国际责任以及对其活动的监督和管理义务是各国开展国内立法的重要根据。遵守国际法作为处理现代国际关系的基本规则，具体到航天立法领域，部分国家进行航天立法是为了履行国际条约义务。另一部分国家是为了实施国际条约而制定的国内法。遵守国际法原则，不但体现了航天活动的国际性，而且是国际空间法的基本原则之一，对于保障探索和利用外层空间起到了至关重要的作用。

[①] 参见张文显：《法理学》，高等教育出版社2011年版，第73-74页。
[②] 同上。

中国知网 https://www.cnki.net

目前，国际空间法律体系主要由五大外空条约和一系列与外层空间活动相关的法律原则、宣言或者决议，以及其他国际组织机构制定的与外空相关的国际规范性文件构成，初步形成了外层空间法律的基本框架体系。国际外层空间法律体系确立的航天活动基本原则，是国内航天立法必须遵循国际法原则。上述原则分别是：其一，人类共同利益原则。《外空条约》第1条规定，对外层空间的探索与利用，必须将为所有全人类谋福利作为目的，航天大国开展航天活动不能仅为谋求本国利益，避免这些国家凭借外空科技的领先地位垄断外空利益，这就是国际空间法中著名的“共益条款”。后续的《外空国际合作宣言》将人类共同利益原则扩展为对发展中国家的特别照顾，其强调外空活动以及国际合作的开展应当考虑发展国家的需求；其二，自由探索与利用原则。外层空间是向全人类开放的，任何国家都有权平等、不受歧视的自由活动于外层空间的一切区域，并开展探索与利用活动。但上述的活动的开展不得违背人类共同利益原则；其三，不得据为己有原则。外层空间并非无主地，任何主体都不得对外层空间以及天体主张领土权利，同时还包括对外空资源也不得据为己有。国家与私主体仅对其发射的空间物体享有管辖与控制权，对外层空间以及天体不得主张类似权利。但此项规定在美国2015年颁布了《外空资源探索与利用法》后受到了极大冲击。此外，还包括和平利用原则、国际合作原则、外空物体登记和管辖原则、国际责任原则、救援宇航员原则、保护外空环境原则。上述外层空间法原则，在各国航天立法时，以各种形式转化落实到国内立法中去。各国国内法中在落实国际空间法规定时，遵循的就是遵守国际法原则。依据遵守国际法原则，必须要在我国国内立法中体现出以下五个方面的内容：

第一，维护外层空间的法律地位。《外空条约》和《月球协定》规定了外层空间的法律地位，虽在条文内容上存在些许不同，但其概念基本可以理解为：任何国家都不得对外层空间主张国家主权，其属于全人类共有，对全部国家开放，所有国家都享有自由探索和利用外层空间的权利，否认任何对外层空间的主权主张。我国航天法律体系中未对外层空间法律地位作出规定，在我国后续进行航天立法时，有必要按照外层空间法规定，明确界定外层空间的法律地位，

第二，明确国家在航天领域的权利。法是通过对权利与义务的调整来规范人的行为与社会关系，权利与义务贯穿于法律体系运行的全过程[①]。航天法律体系同样通过对权利与义务进行规定，进而规范航天活动和社会关系。由于国际空间法无法直接规范国内航天主体的行为，国际外层空间法必须依托国内航天立法来实现。因

[①] 同第15页注释①。

中国知网 https://www.cnki.net

此，与航空、海洋等领域的立法相同，需要通过航天立法来明确国家权利，或者将其包含于航天法律体制的内在逻辑之中，或者通过法律精神和法律原则可以推导得出。在外层空间法的不得据为己有原则之下，航天领域的国家权利和领土、领空和领海的国家主权权力存在较大差异，航天领域的国家权利不是对外层空间主张主权的权力，而是重点表现为各国自由、平等的外层空间的探索和利用的权利。外层空间法律体系中最核心的权利就是自由、平等的外空探索和利用的权利。通过立法保障本国对外层空间探索、利用和管理的自由，已然成为各国制定航天领域国家战略和进行国内立法的重心。《外空条约》所规定的自由、平等的探索和利用权表现为以下几点：其一，基于和平目的开展对外层空间的探索和利用，如进入、观测、实验；其二，对本国外空物体享有管理、监督和管辖权；其三，对坠入境外的本国外空物体享有索回权；其四，对他国航天计划可能导致的负面影响享有磋商权；其五，对他国的发射活动享有参观请求权；其六，在互利互惠的前提下进行天体设施的访问权。基于对各国航天法律体系的研究表明，自由、平等的外层空间的探索和利用的权利一般表现在国家航天政策性文件之中，通常不会明确规定于法律规范之内，但法律文件的内在逻辑和法律原则中依然会体现出该权利。

第三，落实航天活动的限制性义务和要求。国际外层空间法不仅规定了自由探索和利用外空的权利，同时规定了从事航天活动所需遵守的义务，例如注意义务、登记义务、环境保护义务等，以及限制性要求，如非军事化要求、赔偿责任要求、为所有国家谋福利要求等。这些限制性义务和要求被大部分航天国家接受，并被转化为国内航天法律体系的法律规范和政策性文件。例如《美国联邦法典》第 51 卷规定空间物体的登记制度以及航天活动的许可审查。俄罗斯的《空间活动法》开篇规定，航天活动应当遵循本国签署的国际条约义务。就我国航天立法而言，必须在保障国家安全的基础上，结合航天产业发展情况，落实我国签署以及认可的外空条约的限制性义务与要求，以免造成国际不法。

第四，落实国家对航天活动的监管责任。《外空条约》设立了政府对本国航天活动的监管义务，此义务也是政府对本国航天管理体制进行立法的法律渊源。国家进行监管的对象，不仅包含政府和政府间国际组织开展的航天活动，还包含非政府实体（如自然人、法人以及非政府组织）开展的民用、商用航天活动。就监管范围而言，各航天国家就监管的范围做出了不同的规定，如“指向外层空间的活动”、“进入外层空间的活动”等。我国对航天活动的监管范围应当是意图作用于外层空间的行为，包含为实现航天活动而在空气空间和地面进行的准备工作，即监管应当适用于航天活动在空气空间和外层空间的全部活动。就监管方式而言，应当参照

中国知网 https://www.cnki.net

2012年国际法协会所属的空间法委员会推出《索菲亚范本》中提到的“许可”、“登记”以及“持续监督”等监管方法进行，同时还应当包括国家对私主体造成的损害赔偿责任后的“赔偿追索制度”。对于我国航天立法来说，应当就航天许可制度、登记制度以及监督制度等做出规定。各航天大国均构建起来具有本国特殊的航天管理体制规定了管理机构以及监管范围，航天许可制度、登记制度、损害赔偿制度的建立便是对监管责任的落实。就管辖的范围来说，依据属地、属人以及保护原则对航天活动进行监管的方式为各航天大国普遍采用。

第五，加强航天活动的国际合作。《外空条约》规定的国际合作原则是《联合国宪章》确立的国际合作原则在航天领域的具体应用。[①]联合国出台了《外空国际合作宣言》，在联合国机制外各国还通过签署大量的多边、双边协议的方式开展航天领域的国际合作，如美苏之间签署的《限制反弹道导弹系统条约》以及《关于民用国际空间站的政府间协定》等等，构成了航天领域国际合作的基本框架和机制。现如今，航天领域的国际合作已经成为各国发展本国航天产业、实现航天战略目的的关键路径。如美国的《国家航空航天法》、俄罗斯的《空间活动法》以及日本的《宇宙基本法》等等，均就国际合作问题进行了明确规定。我国五部航天白皮书，均设置专章来讲述我国在国际合作领域取得的成果以及合作原则。

（二）兼顾安全和发展原则

安全和发展不仅是我国进行航天立法的重要原则，也是世界各国开展航天活动的根本目的。安全一词在广义上可以分为Safety和Security，有人将Safety解释为安全，把Security解释为安保以作区分。根据通说观点，Safety侧重于安全状态，即保障人身财产不受到外部伤害，该伤害通常是可以控制或是人为防止的。Security侧重于排除风险状态，该风险往往是故意行为导致的，该行为表现出强烈的侵害性。在航天活动中的安全保障的需求也许是由客观因素造成的，如外空碎片的清除、避免空间物体相撞以及保障宇航员的安全等，也许是对空间安全的人为损害，如外空军事行动等等。

各国通过国内航天立法对保障国家安全作出了明确规定。如美国《国家航空航天法》规定，“为维护国家安全与利益，必须保障航天活动的开展”。俄罗斯《空间活动法》规定“基为保障俄罗斯国防与国家安全开展航天活动”。日本《宇宙基本法》规定“空间开发利用必须为保障国家安全作贡献”。我国出台的《国家安全

[①] 参见操群、代坤：《航天国际合作管理体制立法问题研究》，载《国际太空》2018年第3期。

中国知网 https://www.cnki.net

法》规定“维护我国在外层空间……的活动、资产和其他利益的安全”，这是第一次通过法律明确外层空间的国家安全。

发展是各国开展航天活动的根本目的，而外空安全是航天产业发展的前提。就发展来说，如今发展作为国际社会的主旋律，私营主体从事的商业航天和国家从事的政府航天的过程中都需要遵循可持续发展原则。航天法伴随技术而生，且随技术的发展而发展，这个过程实际上就是航天法律体系不断“建构”的过程。当今社会，航天技术突飞猛进，尤其是航天技术应用，无论是广度还是深度都正在经历深刻变革，这使航天法律体系将长期处于不断“构建”的进程之中。这也意味着航天法律体系的发展具有极大的不确定性。反观传统法律部门，如民法、商法和行政法等，其法律框架和理论都是大致确定的，其对技术变革的回应和进化也是大体确定的。尽管人工智能、大数据等新技术推动了传统法律部门的发展但这种发展只是使传统法律部门在既定基础上发生量变。而快速迭代的航天技术对航天法律体系的形成与发展却可以产生“质变性”的变革。就发展和安全之间的关系来说，安全是发展的前提，毋庸置疑，安全和发展原则是我国航天立法应当遵循的基本原则。

（三）各方利益平衡原则

针对航天利益问题需要从多个层面进行分析，如国际利益和国家利益、社会利益和私人利益等等。国际空间法以及各国国内航天立法，均以维护公共利益为出发点、适当平衡其他利益作为立法取向。何为“公共利益”，学界并未形成共识，[①]但在航天领域公共利益可以分为国际公共利益与社会公共利益。但根据公平、正义、自由等法的基本价值，可以得出维护公共利益是法的一项基本目的，我国《宪法》、《民法典》以及《管理办法》、《暂行办法》等法律都对保护“公共利益”作出了明确规定，上述法律证明了我国对公共利益的重视。保护公共利益可以从以下两个方面进行：其一，保护公共利益就是满足社会不特定人的为生存、发展所需要的客观条件。目前，航天技术的发展带动了材料科学、空气动力学等各个学科的发展，而这些学科的发展，必然惠及社会生活的各个方面，满足社会不特定人的生存、发展需要，体现出公共利益的特征。卫星通信、卫星导航、卫星遥感以及外空探索和资源开发，起到了保护国家安全、提升经济发展水平、提高生活质量等等公共利益。其二，保障公共利益的实现是我国进行航天立法的目的，最大程度的实现公共利益则是我国航天立法的目标。需要将航天立法的完善作为保护社会公共利益的重要途

[①] 参见梁上上：《公共利益与利益衡量》，载《政法论坛》2016 年第 6 期。

中国知网 https://www.cnki.net

径，实现在航天领域国际公共利益与国家利益、社会公共利益与个人利益的平衡。具体来说利益平衡原则主要分为两个层面。

第一，国际公共利益与国家利益的平衡。国际公共利益与国家利益的平衡的本质是，国际法的自由探索与利用原则与人类共同利益原则之间的平衡。人类共同利益原则作为国际外层空间法的法律原则之一，该原则要求航天活动的开展必须将“为全人类谋福利”作为目的。所谓“为全人类谋福利”重点在于全人类共同所有和共享利益。该立法原则，表明只有在为全人类谋福利的基础上开展的航天活动才具有合法性，任何以获取单方利益为目的的航天活动，都是对权利的滥用。由于《外空条约》未对如何实施该原则做出详细规定，各国经常主张其谋求单方利益航天活动是基于自由探索和利用原则开展的，对人类共同利益原则进行有利于本国的解释。在国内航天立法上也会表现出这种趋势，如美国 2015 年的《外空资源探索和利用法》赋予了美国公民和公司享有对外空资源的一系列财产权，在国际社会引发争议。因此，我国的航天立法不能只是简单的遵循人类共同利益原则，而是要在维护国家利益的前提下，通过法律鼓励我国航天主体对外空资源的探索以及合理开发和利用。

第二，社会公共利益与个体利益的平衡。社会公共利益是全社会的共同追求，我国法律虽未就此进行界定，但《宪法》第 51 条规定的“国家、社会、集体的利益和其他公民的利益”可以理解为社会公共利益的内涵。由于航天产业在国家战略体系中的关键价值，航天技术进步对我国整体科学技术水平的推动作用以及外层空间在国防安全领域的重要地位，决定了促进航天产业发展、加快航天强国建设，是实现我国公共利益的要求。在我国后续的航天立法的过程中，必须就航天产业的重要地位做出规定，而不能将其简单的视为一个工业部门。同时，需要重视立法对航天产业的促进作用，建设健全航天法律体系，是保障社会公共利益的重要途径。我国的航天设施也是社会公共利益的物化表现形式，如国有的航天发射场、空间站、导航卫星以及航天信息资源等等，可以向公众开放，使其从中获益。社会与个人的利益在本质上是相同的，但在实践中往往会出现各种冲突。这二者之间的平衡需要以法律的形式来解决导致冲突的因素，从而实现各方利益的平衡。我国的航天立法不仅要体现社会公共利益，而且要协调好各法律主体之间的利益冲突，具体来说包括以下几个方面：其一，建立均衡的航天管理体制，由立法来明确政府与军队管理权限，实现协调与平衡；其二，协调军用、民用、商用航天之间的发展关系，推进航天产业的可持续发展，保障航天事业的多层次发展；其三，建立航天资源的征用和补偿的平衡机制。

中国知网 https://www.cnki.net

（四）立足国情与借鉴外国先进经验相结合的原则

我国航天立法必须立足于本国国情，结合产业发展需要以及同现行法律法规之间相配合。而我国航天立法领域的基本国情包括：第一，就内容而言，航天相关的专门立法数量较少，仅有《管理办法》和《暂行办法》两部部门规章分别就航天登记和航天许可进行了专门规定，其余立法仅是部分内容涉及航天活动，如《国家安全法》对外空安全的规定等；第二，就规范形式而言，政策性文件多，但航天相关的法律性文件数量较少。我国航天领域存在数量庞大的政策性文件，这些政策性文件在一定程度上弥补了我国航天法律数量较少的问题，但政策性文件也有自身的不足，如约束性较差、稳定性不强等问题。航天立法对推动我国航天产业快速发展发挥了重要作用，取得如此成就离不开我国立法对本国国情的尊重和以解决航天产业重要问题为目标的立法导向。因此，基于上述基本国情，我国后续航天立法应当制定专门性的航天法律。法学界在对我国航天立法的研究上存在一些误区，将缺少航天法律规范作为我国航天法律体系最核心的问题，但此种观点无法解释我国航天产业过去取得的巨大成就。实际上，我国已经形成了大量调整航天活动的政策性、规范性文件，这些文件中有多部法律可以全面的调整航天活动；还有一部分则是针对航天活动的专门事项进行调整，如空间物体登记、航天设备的进出口管控、航天发射以及科研许可等。由此可知，我国的航天产业领域的规范体系已经初具雏形。我国后续的航天立法完善必须在这些原有规范的基础上进行，同时需要考虑新的立法与原有规范之间的衔接问题。

我国航天立法需要适当参考和借鉴外国的先进立法经验。首先，从立法范围来看，美国的航天立法范围比较广泛，《美国联邦法典》第 51 卷就民用、军用、商用航天进行了较为系统的规定。另外，其他各编还就外空环境保护、国家安全、遥感信息等进行了分散规定。其次，从管理体制来看，我国和俄罗斯的经济体制的发展历史存在相似之处，我国的航天立法可以借鉴其立法中对航天活动的规划与资金支持，对设备、人员以及航天活动的管理体制。再次，欧洲国家的航天立法有别于其他国家，其将规范航天发射作为立法的重点，这种立法是监管环节的立法，其立法中就登记、许可、责任等制度设置单章进行了较为全面的规定，我国立法中可以借鉴其先进经验。然后，日本在航天管理机构的组织方面的立法较为完善，其确立的管理机构的监督、管理与决策的内容具有借鉴意义。另外，日本关于鼓励本国航天产业发展的立法具有较高的可操作性，我国航天立法可以进行借鉴。最后，韩国专门制定了《空间责任法》，就航天损害赔偿责任进行了极为细致的规定，可以在

中国知网 https://www.cnki.net

后续立法中予以借鉴。

中国知网 https://www.cnki.net

四、我国航天立法的完善建议

（一）立法模式选择

世界各国的航天立法大体分为，综合立法和单行立法两种立法模式。综合立法模式是以综合性的航天立法为主导，并根据航天综合法的法律原则以及相关的抽象性规定，制定配套法规；单行立法模式则不制定航天综合法，而是就航天活动的事项进行专门立法。各国根据本国的国情、航天产业发展现状、法律体系等原因，决定本国航天立法的立法模式。但是，随着航天产业的重要性与日俱增，制定综合的航天法已经成为未来的立法趋势。我国航天立法模式选择，必须立足本国国情，服务于航天产业发展，逐步建设航天法律体系。我国航天产业规模在世界处于领先地位，产业发展迅速，而现行的航天法律体系由各类单行立法构成，法律之间缺乏联系与逻辑，难以满足我国航天产业发展的需要。所以，我国航天立法必须制定综合性的“航天法”，并此为基础，结合我国航天产业发展的需求，尽快开展相关的配套法规的制定工作。我国的“航天法”应当对航天管理体制、航天许可制度、航天登记制度、航天责任制度作为原则性规定，并在后续的配套将原则性规定予以细化和落实，构建起较为完备的航天法律体系。综合立法模式，要求我国航天管理体制必须改革，上文提到的美、俄等国的管理体制，对我国来说有很多可以借鉴的地方，如集中立法权力、管理权力，在航天领域进行统一管理、统一立法、统一监督。部分学者提出，我国可以建立国家层面的航天委员会，将其作为航天领域的决策机构。[①]并由国家主席或是总理出任委员会主任，成员由相关的各部委组成。该机构的设立有利提升立法位阶和增强航天产业的战略地位，实现各部门间的充分沟通与协作，做到既有最高核心层、决策层，又有执行部门、实施部门，实现多方力量整合，充分发挥制度优势。

（二）管理体制完善

首先，改革航天管理机构，建立航天专门委员会。建立航天委员会进行政策制定，统一开展对航天活动的管理和规划是美国与印度的解决方案。高层次的专门委员会的设立，有利于国家集中、统一对航天产业发展战略进行规划、对航天活动进

[①] 参见赵海峰、李晶珠：《航天管理体制比较研究》，载《环球法律评论》2008 第 4 期。

中国知网 https://www.cnki.net

行监督和协调。出于增强航天委员会权威性的目的，有必要规定委员会主任由国家主席或是政府总理出任，并由相关部门领导或是相关专家出任委员会成员，在该委员会下设立制定航天战略和航天法律规范的专家委员会以及协调不同部门的办公室。基于保障政策、立法、战略实施的目的，设立评估委员会，对航天政策、立法、战略进行评估。规定航天委员会作为航天领域的最高管理机构，由其对航天活动进行协调管理和制定国家层面的航天政策，有望解决我国航天管理体制存在的多头管理、协调不畅、重复建设的现象，建立统一集中的高效管理体制。航天委员会的设立对航天资源的高效利用以及协调、统一的航天战略得制定能够发挥促进作用，实现军、民管理部门的协作与配合，提高外空资产效益，充分、有效的落实国家航天战略。其次，通过立法强调行政管理对商业航天发展的促进作用。世界各国越发重视军用、民用、商用航天的融合发展，商业航天将会是未来世界主要航天国家重点的竞争领域。商业航天能够提供经济效益与社会价值，是我国高新技术发展与经济提速的重要助力，有利于提升了我国航天产业的国际竞争力。伴随着我国经济体制转型与航天产业转轨，曾经计划经济主导的军、民二分的航天发展模式，必须向军用、民用、商用齐头并进的综合发展模式转变，同时制定了促进商业航天发展的政策。过去采取的军用、民用二分的管理和运行机制，应当划分为军用、民用、商用三个类型，同时探索在新的市场经济背景之下的航天产业的管理和运行方式。在具体航天产业运营和管理方面，基于我国的实际国情，可以借鉴俄罗斯的有利经验，由工业和信息化部下属的国家航天局开展商业航天管理活动，提高国家对商业航天活动的宏观调控。[①]最后，实现航天管理的法制化。分析各国航天管理现状可知，大都通过立法对管理机构设立和管理的权限进行规范。而我国目前仅有的管理规范则主要是由原国防科工委主导制定的关于许可与登记等方面的部门规章，立法上存在较大空白。尽快进行航天管理体制相关的立法，不仅是进行航天管理法制化的要求，而且是解决经济体制转型给航天产业发展带来的新问题的有效方法，更是履行我国签署的国际条约义务的需要，还是明确管理机构和管理权限的必要方式。中国航天立法应当对军用、民用、商用融合发展的战略以及商业航天的促进举措、监管体制等做出规定。

（三）主要制度的完善

1. 许可制度完善

[①] 参见罗开元、蒋宇平：《国外航天工业军、民、商综合发展的分析研究（下）》，载《航天技术与民品》2001年第3期。

中国知网 https://www.cnki.net

综合来看，我国航天许可制度相关规定较为分散，系统性不足，且相关立法都是部门规章，立法位阶较低。面对这些问题，急需在与现有法律政策相衔接的基础上，制定一部兼具综合性、涵盖性以及一定前瞻性的“航天法”。并在其中对航天许可制度作出规定，上述制度的内容应当覆盖航天领域的各方面。因为航天事业与国家安全息息相关，而且涉及到人民的根本利益与福祉，这样一个具有重大战略意义的产业，仅仅通过部门规章进行调整，立法位阶和产业重要性无法对应。我国《立法法》第 8 条第 1 款明确规定，与国家主权相关的事项必须通过法律来予以规范。部分学者提出，非政府实体的航天活动由国家来直接承担国际责任，存在不合理之处，所以民用航天许可有必要加入到立法的进程之中[①]。过去的航天活动以政府为主导，而如今，航天商业化和航天主体非政府化已经成为世界航天发展的新趋势。建立健全的航天许可制度，是促进商业航天发展的有力措施，也提升中国航天在国际领域的竞争力的有效手段。鉴于此，我国许可制度需要从以下五个方面进行完善：

第一，明确航天许可的范围。各航天大国大都就许可制度规定了较为宽广的调整范围，而我国许可的范围却相对狭窄。我国许可制度仅适用于航天相关设备的生产、进出口、科研以及发射许可。但是，结合航天航天的现状分析，我国需要进行许可的航天活动不仅有上述几类，还有航天基础设施的建设与经营、外层空间物体的返回、再入以及在轨转让等活动。所以，有必要将航天许可的范围扩展到上述的航天活动。与此同时，还可以借鉴俄罗斯的有利经验，通过立法规定外层空间物体的定义和航天活动的内涵。如此，能够在防止混淆，提高可操作性的同时，增强立法的稳定性。第二，由专门的航天管理机构开展航天许可工作。我国航天许可的批准的并非由统一管理机构进行，而是依据航天活动的类型，由不同的机构进行管理，在实践过程中时常出现交叉管理的情况。所以，应当借鉴俄罗斯的立法经验，建立统一的许可管理机构，比如由国家航天局对航天许可进行全面管理，通过立法明确其行政权限，如此，不仅可以提升许可效率，而且降低了不同单位间的协调难度，此外还能够更好的起到对商业航天的促进作用。第三，明确航天许可的对象。各航天大国均就许可对象作出来明确界定，通常适用属地原则、属人原则以及实际控制原则。例如法国《空间活动法》规定了必须取得许可证的三情形：其一，所有航天活动运营人，无论是何种国籍，在法国境内以及使用法国控制的航天设施和装置发射和收回外层空间物体的；其二，所有法国的航天运营人，在国外以及使用某外国控制的航天设施和装置发射和收回外层空间物体的；其三，所有法国人以及所在地在法国境内的法人，参与航天运营、促成发射以及对停留于外层空间的物体进行控

[①] 参见谢武：《论我国民用航天发射许可制度》，载《黑龙江省政法管理干部学院学报》2016 第 4 期。

中国知网 https://www.cnki.net

制的。而我国《暂行条例》仅仅规定航天许可的申请人是总承包人，在实践中总承包人的身份往往难以确认。可以将许可对象由总承包人变更为外层空间物体的所有权人和实际控制人，有利于许可对象的确认。此外，还应当在后续立法中明确，政府开展的航天活动无需进行许可申请，由国家主导或是投资的航天活动，不需要许可管理机构进行批准。如此，能够提高许可效率，真正实现对航天产业的促进作用。第四，规范航天许可的程序。许可的程序，包含申请、审查、批准等环节。我国航天许可虽对此做出了规定，但内容较为宽泛，细节不够明确，在实践过程中不易操作。因此，需要借鉴外国立法经验，例如美国协商前置的许可制度，在申请环节前的质询与协商机制，就许可申请以及联邦航天局对许可的审查与批准过程中可能发生的问题进行讨论。前置咨询的制度，有利于申请人在航天活动的规划阶段明确许可申请阶段可能发生的问题，并对其作出提前规划，进而规避相关问题对航天活动造成的风险。就航天许可的条件而言，我国的行政许可属于“资格审”，其审查仅是当事人有没有进行特定活动资格。[①]在航天许可制度中，许可的条件就是制度的核心。我国航天许可条件的规定，较为抽象，内容不够明确，许可条件就是管理机构进行审查的内容。美国在许可审查方面，分别就国家安全、环境影响以及政策方面审查等做出详细规定。所以，我国在后续立法过程中，需要明确许可条件，保证审查内容公开透明，建立前置的协商咨询机制。如此，能够提高审查效率，降低申请成本，提升我国航天效益。第五，规定航天许可后续的监督和管理。分析外国航天许可制度可以发现，其并非是一个单独的行政行为，还包含了后续的持续监管。其表现为，许可申请批准后，管理机构必须对申请人的进行的各项航天工作进行监督和检查，而且可以根据检查情况决定对许可进行撤销、中止以及终止。在检查时，申请人必须积极配合，提交检查所需的材料。此外，部分国家还赋予了管理机构质询权，有些国家还通过明确申请人义务的方式对监督与管理进行规定。我国在后续立法过程中，必须对许可后续的监督管理进行规定，不能使许可的审批流于形式。

2. 登记制度完善

建立外空物体国内登记是《登记公约》明确规定的义务，为履行该义务，世界诸多国家国内航天法也对此做出规定。《登记公约》确定的登记义务适用于一切外空物体，无论是国家拥有的还是私人拥有的。国家发射外空物体应依据公约要求进行国内登记并向联合国秘书长提供信息对于私人发射而言同样如此。我国《管理办法》对登记制度做出来较为详尽的规定，但仍存在以下立法空白，需要通过以下途

[①] 参见王太高：《行政许可条件研究》，北京法律出版社 2014 年版第 6 页。

中国知网 https://www.cnki.net

径予以明确：

第一，明确登记外空物体类型。《登记公约》就外空物体的概念进行了较为原则与抽象的界定，而我国《管理办法》做出来相较而言更为明确与细致的规定，但我国相关规定却采取了列举的立法形式，这难以避免的导致出现立法漏洞，如可回收航天器以及能够在外层空间与空气空间进行转换的飞行器等等，此项规定需要在后续立法在进一步明确。第二，明确共同发射的登记形式。《登记公约》就“发射国”“登记国”的概念进行了明确规定。“发射国”包括发射和促成发射空间物体的国家，登记国则是指将空间物体登记在册的发射国。由此可知，登记国被发射国所包含，即登记国必须是发射国，但发射国不一定是登记国，如多国共同发射时，则需要由共同发射国协商确定登记国。我国的后续的航天立法中，应当就登记制度做出更为详实和明确的规定。就空间物体发射而言，如果在我国境内进行，则必须在我国进行国内登记。如果我国作为共同发射国，但并非国际登记国，则需要在国内登记册载明国际登记国，以便于解决后续可能出现的权利义务纠纷。而且需要明确，即便我国以共同发射国的身份在国外进行航天发射，与其他共同发射国协商一致后，决定我国不作为国际登记国，并不影响我国以共同发射国的身份对外空物体进行国内登记以及对空物体与所属人员进行管辖。部分学者提出，我国《管理办法》规定在为其他国家提供发射服务后进行的国内登记是没有必要的，因为“登记国应当是空间物体的所有者”[①]。此种观点笔者并不认可，首先，《登记公约》列举出发射国包括“从其领土或者设备发射空间物体的国家”，上述发射国也可作为登记国，其没有规定仅空间物体所有人有权进行国内与国际登记，如果仅仅通过所有权来确定登记资格，上述规定便失去了意义。其次，《登记公约》规定，发射国发射的外空物体进入外层空间时，必须将其载入国内登记册。并且发射国有义务将其登记事项告知联合国秘书长。由此可知，一旦参与航天发射，即便作为共同发射国，也需要对发射物体进行国内登记，并就登记事项履行告知义务；再次，我国为外国提供发射服务后，有辅助空间物体所有者进行国际登记的义务，并需要将该空间物体信息载入我国国内登记册；最后，我国提供的发射服务并非在发射完成后相应的服务就立即终止，而是需要在国内的登记册上对空间物体进行登记，确保发射服务的长效性以及后续责任的承担。第三，明确未履行登记义务的法律责任。后续立法需要对未履行或是未按期履行以及未完全履行登记义务的航天运营人规定明确的法律责任。

[①] 参见龙杰：《外层空间物体登记制度的立法问题》，载《地方立法研究》2019年第3期。

中国知网 https://www.cnki.net

（四）建立专门的责任制度

我国未就航天损害赔偿做出专门规定，导致航天损害赔偿责任只能适用《民法典》责任制度的相关规定。但《责任公约》对航天责任制度进行的特殊规定，无法通过一般的民事责任制度进行落实，难以实现责任的有效分配，在后续航天立法中有必要就航天责任制度做出专门规定，具体而言包括以下几个方面：

第一，明确航天损害赔偿的责任原则。航天损害赔偿责任，是指由于国家、自然人、法人以及其他组织开展的航天活动导致第三方收到损害时应当承担的赔偿责任。开展我国航天责任制度立法，应当结合我国航天产业发展现状，明确航天责任原则，按照各国立法经验以及理论研究成果可以明确三项责任原则：国家责任原则、严格责任原则以及过错责任原则。

首先，我国航天活动在空气空间或地面造成外国以及其自然人、法人损失的，应当依据《外空条约》第 7 条承担国家责任。由于我国签署了上述条约，无论发射行为是由我国政府、法人、自然人以及其他组织开展的，无论我国作为单一发射国或是共同发射国，都应当对损害承担国家责任。[①]

其次，我国航天活动在空气空间或地面造成本国国家以及其自然人、法人损失的，应采用严格责任原则。虽然《外空条约》与《责任公约》未对此作出规定，但是，大量国家在国内立法中就本国国家以及其自然人、法人损失的责任承担做出了明确规定。例如俄罗斯《空间活动法》规定空间物体造成俄罗斯境内人或财物损失的，不论损害的责任人有无过失，都应当承担责任。《法国空间法》规定，航天活动造成地面或是空气空间损失的，适用严格责任。所以，我国航天立法应当明确空间物体导致本国空气空间和地面的人或财物遭受损失的，应当适用严格责任原则。

最后，我国航天活动造成外层空间的人或财物损失的，应当采取过错责任原则。《责任公约》规定了过错责任原则，即造成外层空间物体或其所载人员或财产损失的依据过错来确认责任的承担。俄罗斯《空间活动法》规定，俄罗斯的空间物体及其所载人员遭到其他空间物体损害的，根据过错比例承担责任。此项规定不仅有利于航天纠纷的解决，也是对《责任公约》的落实，我国后续的航天立法，应当进行明确。

第二，将私营主体作为航天损害赔偿责任的主体。在国际法中当行为可归因于国际责任的主体时才产生国际责任。在国际空间法中，外空物体造成损害的赔偿责

[①] 参见高国柱：《中国航天活动的立法保障与未来展望》，载《北京理工大学学报（社会科学版）》2011 年第 4 期。

中国知网 https://www.cnki.net

任主体是外空物体的发射国，无论该外空活动是由政府实体或非政府实体实施。《外空条约》第6、7条和《责任公约》第2条对此做出了明确规定，而《外空条约》第7条揭示了按照《外空条约》第6条所规定的某一国家对国内航天活动所应肩负的监管义务与该国外空物体造成损害所应承担的国际赔偿责任之间的法律联系，对国家和国际组织监管义务的规定，赋予了非政府实体所进行航天活动的可归因性，使得国家也需要对本国非政府实体的航天行为承担国际责任。而且大多数航天国家，国内立法中，均就国家是对外承担航天损害赔偿责任的唯一主体做出来明确规定。随着商业航天的蓬勃发展，航天责任主体之间的法律关系逐渐复杂化，私营实体的进入对现行的损害赔偿制度的责任主体提出挑战。《外空条约》第6条规定了国家对其国内的航天活动的监管义务，不管是政府实体还是非政府实体的活动，国家均需要国际责任的理由并不公平。私营实体从事商业航天活动的目的是获得利润，而国家承担全部国际责任，加重了国家层面的责任和义务，也不利于私营实体安全防范意识的提升。为解决上述问题，各航天国家大都在国内立法中做出了相关规定。例如《美国联邦法典》规定国家、个人以及其他组织均可作为航天责任的主体。日本《空间基本法》规定企业有资格参与航天活动，并对其行为独立承担责任。韩国《空间责任法》规定各种类型的发射方均是航天损害赔偿的第一责任人。因此，在商业航天不断发展、航天发射活动主体多元化的背景下，国家、自然人、法人以及国际组织均可以作为航天责任主体。[①]我国航天立法在对航天责任主体进行规定时，不能仅将国家作为责任主体的，而是要根据航天主体的种类，设置不同的责任制度。即将非政府主体与国家共同设置为责任主体，并分别规定非政府实体的责任制度以及国家责任制度。我国《管理办法》明确提及“自然人、法人及其他组织”开展航天活动适用本法规定[②]，由此可知，我国上述主体具有开展航天活动的资格，并且也应当作为航天责任的主体。

第三，将环境损害纳入航天损害赔偿责任范围之中。《责任公约》第1条对于损害的范围和第2、3条对损害发生的地理范围进行了明确的界定。根据第1条规定，损害的范围包括自然人的死亡、身体或是健康受到伤害；国家、自然人、法人和国际政府间组织的财产受损失。第2、3条的规定采用了两分法，对地球表面和地球表面以外的地方分别进行规定，使得赔偿的地理范围没有明确限制。《责任公约》第1条规定赔偿对象仅限于人身伤害和财产损害，并没有涉及对其他权利的损害。有学者认为，因为《责任公约》第12条规定的赔偿方式包括“恢复原状”，

[①] 参见吴照云：《中国航天产业市场运行机制研究》，经济管理出版社2004年版，第66-68页。
[②] 参见罗超：《航天法律责任的立法挑战与应对》，载《中国航天》2017年第8期。

中国知网 https://www.cnki.net

所以公约中的损害应当涵盖外空活动对环境的清理和恢复，进而认为赔偿范围包含对空气空间的环境损害。[①]但此种推论有扩大解释的嫌疑，《责任公约》对赔偿范围的界定采用的是列举式的方法，其赔偿的范围则仅限于列举出来的赔偿事由。但公约未纳入环境损害的规定确实是一种缺陷，严重不符合当今外空活动频繁、空间碎片指数级增长的现实情况。各国立法航天开始对环境损害做出相关规定。例如，俄罗斯《空间活动法》将保障外层空间安全与环境规定为立法原则，并把对外层空间环境的损害作为航天赔偿的对象。《日本空间法》规定，航天活动的开展需要注意对环境的影响，实现对外层空间、空气空间以及地面的环境保护[②]在实践中，航天活动导致的外层空间环境以及地球环境损害，随着全球航天产业的快速发展，变得越发严重，而且这种损害是短时间内难以修复的。所以，不论是出于构建人类命运共同体的目的，还是基于建设美丽中国、改善生态环境的目的，我国航天立法都必须扩展损害赔偿范围，将环境损害纳入其中。

第四，建立私营主体的航天赔偿限额制度。目前，绝大多数航天国家均建立了私主体主体的赔偿限额制度，私主体的航天活动造成的损害赔偿责任，超出限额部分由国家承担。如《美国联邦法典》规定了赔偿限额为 15 亿美金，当赔偿责任超过该金额，超出部分由国家承担。韩国《空间责任法》规定航天主体的赔偿责任以 2000 亿韩元为限。法国《空间活动法》规定，由航天活动导致的人身、财产以及环境损害的赔偿限额为 6 亿欧元。该制度不仅保障了受害人求偿权的实现，而且起到了保障航天产业可持续发展的作用。但我国的航天法律并未对此进行规定，在后续航天责任制度建立时，有必要结合我国航天产业发展情况和国家经济情况，设立金额符合我国实际的赔偿限额制度。

[①] 参见贺其志：《外层空间法》，青岛出版社 2000 年版，第 74-75 页。
[②] 参见李寿平、赵云：《外层空间法专论》，光明日报出版社 2009 年版，第 122-124 页。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

一、著作类

[1][德]史蒂芬·霍贝著，李寿平译：《科隆空间法评注第一卷<外空条约>》，世界知识出版社，2017 年版。

[2]王太高：《行政许可条件研究》，北京法律出版社，2014 年版。

[3]左晓宇：《外空商业化趋势下空间法的新发展》，中国政法大学出版社，2013 年版。

[4]厉以宁：《中国经济双重转型之路》，中国人民大学出版社，2013 年版。

[5]尹玉海：《月球探索与开发的国际法律问题研究》，中国民主法制出版社，2013 年版。

[6]左晓宇：《外空商业化趋势下空间法的新发展》，中国政法大学出版社，2013 年版。

[7]张文显：《法理学》，高等教育出版社，2011 年版。

[8]高国柱：《中国空间政策与法律文件汇编：1997—2008》，法律出版社，2010 年版。

[9]李寿平、赵云：《外层空间法专论》，光明日报出版社，2009 年版。

[10]赵云：《外层空间商业化和外空法的新发展》，知识产权出版社，2008 年版。

[11]尹玉海、李巍：《航天发射活动若干法律问题研究》，中国民主法制出版社，2008 年版。

[12]曹晓兰：《财产保险》，中国金融出版社，2007 年版。

[13]尹玉海：《国际空间法论》，中国民主法制出版社，2006 年版。

[14]凌岩：《试论对月球和其他天体的所有权》，人民法院出版社，2006 年版。

[15]Marco Pedrazzi、赵海峰、吴晓丹：《国际空间法教程》，黑龙江人民出版社，2006 年版。

[16]尹玉海：《国际空间立法概览》，中国民主法制出版社，2005 年版。

[17]吴照云：《中国航天产业市场运行机制研究》，经济管理出版社，2004 年版。

[18]尹玉海：《航天开发国际法律责任研究》，中国民主法制出版社，2004 年版。

[19]贺其治、黄惠康：《外层空间法》，青岛出版社，2000 年版。

[20]Annette Froehlich, Vincent Seffinga. National Space Legislation A Comparative and Evaluative Analysis. Springer International Publisher, 2018.

中国知网 https://www.cnki.net

[21]Jakhu R S, Pelton J N. Global Space Governance: An International Study. Springer International Publishing, 2017.

[22]HOBE S, SCHMIDT-TEDD B, SCHROGL K-U. Colonge Commentary on Space Law(Vol.Ⅲ). Carl Heymanns Verlag, 2015.

[23]AOKI S. Practical Background of National Space Law. Carl Heymanns Verlag, 2015.

[24]Julian Hemida. Legal Basis for National Space Legislation. Kluwer Academic Publisher, 2004.

二、期刊类

[1]龙杰：《国际外空法体系下空间站商业化及其立法启示》，《南京航空航天大学学报(社会科学版)》2021 年第 4 期。

[2]陈坤：《我国商业航天运输系统市场准入立法需求研究》，《中国航天》2021 年第 4 期。

[3]刘震鑫、张涛、郭丽红：《太空交通管理问题的认识与思考》，《北京航空航天大学学报(社会科学版)》2020 年第 6 期。

[4]龙杰：《外层空间物体登记制度的立法问题》，《地方立法研究》2019 年第 3 期。

[5]高国柱：《我国“航天法”框架设计的立法思考》，《地方立法研究》2019 年第 3 期。

[6]韩文蕾、周秋语：《我国航空航天产业的立法思考》，《西北工业大学学报(社会科学版)》2019 年第 4 期。

[7]聂明岩：《“一带一路”背景下中国主导亚洲空间合作的法律挑战及应对》，《南京航空航天大学学报(社会科学版)》2019 年第 4 期。

[8]高国柱：《我国航天法立法所依托的国内法律环境分析》，《西北工业大学学报(社会科学版)》2019 年第 4 期。

[9]高国柱：《中国航天国际合作的现状、问题与相关立法研究》，《北京航空航天大学学报(社会科版)》2019 年第 5 期。

[10]尹玉海：《外空国际法律体系对我国航天立法之影响》，《地方立法研究》2019 年第 6 期。

[11]胡建发、夏春利：《<外空资源活动国际框架发展要素(草案)>评析》，《北京航空航天大学学报（社会科学版）》2019 年第 6 期。

[12]高国柱：《我国<航天法>的调整事项与立法要素研究》，《中国航天》2019 年第 10 期。

中国知网 https://www.cnki.net

[13]操群、代坤：《航天国际合作管理体制立法问题研究》，《国际太空》2018 年第 3 期。
[14]赵爽、王中政：《核损害中的国家补偿责任研究》，《华北电力大学学报（社会科学版）》2018 年第 5 期。
[15]徐明钊、于国娟：《中外航天管理体制比较及对中国航天的启示》，《现代商业》2018 年第 12 期。
[16]董珍祥：《关于中国航天法定位与路径研究》，《科学决策》2017 年第 8 期。
[17]罗超：《航天法律责任的立法挑战与应对》，《中国航天》2017 年第 8 期。
[18]赵宏瑞、刘天慧：《导航卫星立法的中国策略》，《中国航天》2017 年第 10 期。
[19]龙杰：《浅析英国<2017 航天法草案>及其启示》，《中国航天》2017 年第 10 期。
[20]谢武：《论我国民用航天发射许可制度》，《黑龙江省政法管理干部学院学报》2016 年第 4 期。
[21]梁上上：《公共利益与利益衡量》，《政法论坛》2016 年第 6 期。
[22]王家胜、朱华桥：《世界主要国家航天管理体制机制特点分析》，《中国航天》2014 年第 3 期。
[23]王国语、蒋天舒：《美国航天管理体制》，《中国航天》2013 年第 10 期。
[24]李晶珠、赵海峰：《外空活动许可制度比较》，《北京理工大学学报（社会科学版）》2012 年 4 期。
[25]高国柱：《中国航天活动的立法保障与未来展望》，《北京理工大学学报(社会科学版)》2011 年第 4 期。
[26]高国柱：《韩国的航天活动与航天立法（上）》，《中国航天》2011 年第 7 期。
[27]薄守省：《从美俄卫星相撞事件看航天活动之损害赔偿责任》，《暨南学报（哲学社会科学版）》2010 年第 4 期。
[28]马新民：《国际外空立法的发展与我国的外空政策和立法》，《中国航天》2008 年第 2 期。
[29]尹玉海、徐海发：《外层空间活动许可制度研究》，《哈尔滨工业大学学报(社会科学版)》2007 年第 1 期。
[30]李寿平：《试论空间环境损害的国际责任》，《现代法学》2007 年第 1 期。
[31]李滨：《外层空间国内立法的趋势及中国的立法选择》，《北京航空航天大学学报(社会科学版)》2007 年第 4 期。

中国知网 https://www.cnki.net

[32]高国柱：《<登记公约>实施中的若干法律问题研究》，《河北法学》2007 年第 7 期。

[33]尹玉海、田炜：《俄罗斯空间立法发展对我国的启示》，《中国航天》2004 年第 7 期。

[34]Mccormick P, Mechanick M J. The Transformation of Intergovernmental Satellite Organisations. Space Policy, 2013.

中国知网 https://www.cnki.net

致 谢

感谢读研期间父母、老师给予的帮助与支持。

首先，我要感谢程亚萍老师在三年的研究生学习期间的给我提供的教导与支持。由于本人本科并未法学，基础较差，所以程亚萍老师在入学初期为我制定了专门的阅读和学习计划，为我法学功底的增长提供了巨大的帮助。在司法考试期间，程亚萍老师多次提醒我们该考试对于我们后续就业的重要性，督促我们认真准备。在临近毕业时，程亚萍老师一面不厌其烦的为我的毕业论文提出修改建议，一面敦促我要积极就业。在读研期间能够遇上优秀、负责的程亚萍老师，真是我莫大的幸运，在次由衷的感谢程老师三年的教诲。

其次，我要感谢高宏贵老师对我的鼓励与帮助。在司法考试备考期间，高宏贵老师抽出休息时间为我们国际法的学生讲述司法考试的重点知识，不辞辛劳。在此由衷的向高宏贵老师表示感谢。

再次，我要感谢我的父母对我的鼓励与支持。我在高中的学习成绩并不优异，曾经几度想要退学，如果不是父母的鼓励与支持，我现在可能在某个工厂里面拧螺丝，也许永远也无法将一篇硕士毕业论文写到最后的致谢部分。在此由衷的向我的父母表示感谢。

最后，我想感谢自己的坚持和努力。本人的学习成绩从小就不太优异，读书期间几度想要放弃，其中艰辛唯有自知。但几经波折，最后我还是坚持下来，并在大四那年考上了华中师范大学法学院的法律硕士研究生，没有枉费父母的良苦用心。在次由衷的向昨日坚持和努力的我表述感谢。

中国知网 https://www.cnki.net